

הכנסת העשרים וחמש

יוזם: חבר הכנסת משה ארבל

190/25/פ

הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון – בטלות עסקה לרכישת מוצרי מזון לאחר חג הפסח), התשפ"ג–2022

הוספת סעיף 14¹. 1. בחוק הגנת הצרכן, התשמ"א–1981¹, אחרי סעיף 14 ט יבוא:

"בטלות עסקה 14. רכש צרכן מוצר מזון לפני יום ט"ו בניסן וביקש לרכישת מוצרי מזון להחזירו לעוסק אחרי יום כ"א בניסן ולקבל את לאחר חג הפסח התמורה ששילם בעדו או שובר זיכוי, באופן מלא או חלקי, לפי מדיניות העוסק לפי סעיף 4ג התקפה בנסיבות העניין, יראו בעסקה כאילו לא בוצעה ובמוצר המזון כאילו לא היה בחזקת הצרכן ממועד רכישתו ועד למועד החזרתו לעוסק."

דברי הסבר

עניינו של חוק הגנת הצרכן, התשמ"א–1981, ושל תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע"א–2010, שהותקנו מכוחו, הגנה על ציבור הצרכנים מפני הטעיה וניצול מצד בתי העסק והבטחת זכויות יסוד של צרכנים כגון הזכות להשיב מוצר, הן בגין פגם במוצר או אי התאמה והן ללא סיבה. מוצרי מזון הוחרגו מההסדרים שמאפשרים לבטל עסקה צרכנית אולם בתי עסק לממכר מוצרי מזון רשאים לאמץ מדיניות החזרת טובין שמאפשרת החזרת מוצרי מזון, כולם או חלקם, בתנאים כפי שייקבעו. למעשה כך נוהגים מרבית בתי העסק בתחום ממכר מוצרי המזון.

החזרת מוצרי המזון בתקופה שמיד אחרי חג הפסח יוצרת קושי משמעותי מבחינת הציבור שומר הכשרות במדינה בשל החשש כי מוצרי מזון שאינם כשרים לפסח, ובעיקר מוצרים שהינם חמץ ואסורים למאכל ולהחזקה במהלך חג הפסח, יירכשו לפני חג הפסח ויושבו לבית העסק לאחר החג. התוצאה של השבת המוצרים לבית העסק לאחר חג הפסח, בהנחה ולא נמכרו במהלך החג לפי ההלכה, היא החדרת חמץ גמור לבית העסק והצגתו לקונים ככשר. לעניין זה אין נפקות אם בית העסק עצמו כשר ואם המוצר כשר. כך, גם מוצר כשר למהדרין בבית עסק כשר שמקפיד על מכירת חמץ בפסח, אם הוא חמץ ושהה במהלך הפסח בחזקתו של יהודי שלא מכרו, הרי הוא חמץ שעבר עליו הפסח ואסור באכילה.

מטרתו של תיקון זה לוודא כי מוצרי חמץ שנרכשו לפני הפסח והוחזרו לבית העסק לאחר חג הפסח ייחשבו כאילו היו במהלך חג הפסח בחזקתו החוקית של בית העסק. עסקת המכר בנסיבות אלו לא תבוטל אלא תראה כבטלה. יצוין כי אין בהצעת חוק זו כדי להשפיע על מדיניות בתי העסק והוראות התיקון יחולו רק על בתי עסק שמאפשרים השבת מוצרי מזון בנסיבות המתוארות בתיקון. הצעת חוק זוהי הונחה על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת משה ארבל וקבוצת חברי הכנסת (2863/24/פ).

הצעת החוק זהה לפ/2863/24 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום

¹ ס"ח התשמ"א, עמ' 248.

י"ח בכסלו התשפ"ג (12.12.2022)